

1515396-69.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/10/2022
... - Assunto
Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Indiciado:
EMANOEL SPOSITO FERREIRA MOURA

Vistos.

Emanoel Sposito Ferreira Moura foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 06.07.2022, por volta das 11:00 horas, na esquina ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515396-69.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1515396-69.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Indiciado:
EMANOEL SPOSITO FERREIRA MOURA

Vistos.

Emanoel Sposito Ferreira Moura foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 06.07.2022, por volta das 11:00 horas, na esquina da Avenida Córrego Tijuco Preto, com a Rua Carmine Monete, Itaim Paulista, adquiriu e trouxe consigo, para fim de tráfico, 03 porções de maconha, 86 de cocaína e 45 de crack. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14, 27/28 e 110/111. Os PMs Jefferson e Cleber afirmaram que estavam em patrulhamento por local de tráfico, quando avistaram o réu. Este, ao perceber a viatura, dispensou uma sacola plástica num terreno e ingressou na sequência num imóvel simples, ao lado de um córrego. Na sacola, encontraram os entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Diligenciando por sua vez no referido imóvel, cuja porta ficou entreaberta, depararam-se com o réu e outros três indivíduos. Em poder deles, nada de ilícito foi encontrado, mas o réu foi visto jogando objeto atrás de um sofá, que depois se constatou ser mais dinheiro.

Como salientou o MP em seus memoriais, pelo contexto fático cumpria aos milicianos conduzirem também à delegacia os demais rapazes que se achavam no barraco, para saber, como sustentou o réu desde a fase policial, a fls. 12, se não passavam de colegas com os quais fazia reciclagem, ou se tinham envolvimento no ilícito.

Essa impropriedade no trâmite da ocorrência gerou dúvidas e incertezas. Há elementos outros também sugestivos do tráfico. Assim, no interrogatório judicial declarou que tinha consigo a quantia de R\$ 232,00, quando foram apreendidos R\$ 638,00, não fazendo sentido que o restante fosse inteirado pelos policiais, para incrementar o flagrante.

Seja como for, dado que a prova apresentou falhas e ante a possibilidade de que o réu esteja dizendo a verdade, a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Emanoel Sposito Ferreira Moura da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Determino a devolução da quantia de R\$ 232,00 para o réu e o perdimento do remanescente apreendido.

P.R.I.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito